TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS
SALA PRIMERA

SENTENCIA

JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA
Magistrado Ponente

Medellín, once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Sentencia No.	**025**
Radicado:	**23001-31-21-003-2017-00071-01**
Proceso:	Restitución y formalización de tierras.
Solicitante (s):	Eduardo José Contreras Suárez
Opositor (s):	Próspero Alberto Martínez Algarín y otros
Sinopsis:	El reclamante logró demostrar los presupuestos sustanciales de sus pretensiones contenidas en la solicitud impetrada en su favor por la UNIDAD, sin que el blindaje especial otorgado por la Constitución Política y la Ley a los hechos invocados por las víctimas en un contexto de violencia haya sido desvirtuado por los opositores.

Se procede a dictar sentencia dentro del proceso especial de formalización y restitución de tierras despojadas de la referencia, promovido por EDUARDO JOSÉ CONTRERAS SUÁREZ, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD o simplemente la UNIDAD), de conformidad con el trámite establecido con el capítulo III de la Ley 1448 de 2011; proceso que fue instruido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería (Cór.).

1. ANTECEDENTES

1.1. De las pretensiones

De conformidad con la solicitud, EDUARDO JOSÉ CONTRERAS SUÁREZ pretende que se le restituya el predio denominado "Toronto Parcela #23 C." de una extensión de 14 hectáreas con 5446 metros cuadrados, ubicado en la vereda Toronto, del corregimiento Puerto Santo, en el municipio de Pueblo Nuevo (Cór.), que se identifica actualmente con los folios de matrículas inmobiliarias 148-43875 y 148-27555 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Sahagún (Cór.) y cédula catastral # 23570000010000004400080000000000